

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **홀결(欠缺)**: 모자라거나 빠진 것. 또는 결점이나 결함.
유의어: 결함(缺陷), 하자(瑕疵)
예문: 계약서에 **홀결**이 발견되어 법적 효력이 문제가 되었다.
2. **통상적(通常的)**: 특별하지 아니하고 보통인 것.
유의어: 일반적(一般的), 보편적(普遍的)
반의어: 이례적(異例的)
예문: **통상적**인 절차에 따라 서류를 접수하면 된다.
3. **연역적(演繹的)**: 일반적인 원리에서 개별적인 사실이나 원리를 이끌어 내는 것.
반의어: 귀납적(歸納的)
예문: 그는 **연역적** 추론을 통해 결론에 도달했다.
4. **정제(精製)되다**: 혼합물에서 불순물을 없애고 순수한 것만 남기다. 또는 다듬어 깨끗하게 하다.
유의어: 세련(洗鍊)되다
예문: 여러 차례 토론을 거치면서 주장이 정제되었다.
5. **이질적(異質的)**: 바탕이 되는 성질이 서로 다른 것.
유의어: 상이(相異)한
반의어: 동질적(同質的)
예문: **이질적**인 문화가 충돌하면서 새로운 양식이 탄생했다.
6. **동화(同化)**: 서로 다른 것이 같게 됨. 또는 같게 만들.
반의어: 이화(異化)
예문: 이민자들이 현지 사회에 **동화**되기까지는 오랜 시간이 걸린다.
7. **종래(從來)**: 이전부터 지금까지.
유의어: 기존(既存), 재래(在來)
예문: **종래**의 방식으로는 더 이상 문제를 해결할 수 없었다.
8. **확장 해석(擴張解釋)**: 법률 문언의 의미를 그 통상적인 범위보다 넓게 해석하는 것.
반의어: 축소 해석(縮小解釋)
예문: 법원은 해당 조항에 대해 **확장 해석**을 적용하여 판결을 내렸다.
9. **목적론적(目的論的)**: 사물의 존재나 변화가 일정한 목적에 의하여 지배된다고 보는 것.
예문: 헌법의 기본 취지를 고려한 **목적론적** 해석이 필요하다.
10. **양자(兩者)**: 둘 또는 두 편.
예문: **양자** 간의 입장 차이가 너무 커서 합의에 이르지 못했다.
11. **방만(放漫)**: 조직이나 운영 따위가 짜임새 없이 흐트러져 있는 상태.
유의어: 해이(解弛)
반의어: 엄격(嚴格)
예문: **방만**한 재정 운용이 회사 부실의 원인이 되었다.
12. **외려**: '오히려'의 준말.
유의어: 오히려, 도리어
예문: 억지로 설명하려 하니 **외려** 혼란만 커졌다.
13. **기속(羈束)**: 강제로 얹어매어 자유를 빼앗음.
유의어: 구속(拘束), 속박(束縛)
예문: 상급 법원의 판결은 하급 법원을 **기속**한다.
14. **설령**: 비록 그러하다 하더라도.
유의어: 가령, 비록
예문: **설령** 그의 말이 사실이라 하더라도 태도는 문제가 있었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

15. 취사선택(取捨選擇): 여럿 가운데에서 쓸 것은 취하고 버릴 것은 버리는 일.

예문: 방대한 자료 중에서 **취사선택**하여 보고서를 작성했다.

16. 자의적(恣意的): 일정한 기준이나 원칙 없이 제멋대로 하는 것.

유의어: 독단적(獨斷的)

반의어: 합리적(合理的)

예문: **자의적**인 판단으로 규정을 적용하면 형평성을 잃게 된다.

17. 사법적(司法的): 법원이 법률을 적용하여 사건을 재판하는 것에 관한 것.

예문: 분쟁이 해결되지 않아 결국 **사법적** 절차를 밟게 되었다.

18. 일견(一見): 얼핏 한 번 봄. 또는 첫눈에 봄.

유의어: 얼핏

예문: **일견** 간단해 보이는 문제였지만 실제로는 복잡한 이해관계가 얽혀 있었다.

19. 준용(準用): 이미 있는 것을 표준 삼아 다른 것에도 그에 비추어 적용하는 일.

유의어: 적용(適用)

예문: 이 규정에 명시되지 않은 사항은 민법의 관련 조항을 **준용**한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

(가) 유추는 통상적인 법의 해석 및 적용 과정에서 이른바 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나로 여겨져 왔다. 본래 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차로 이해되었으며, 유추는 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 ㉠써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리였던 것이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 전통적 위상 : 법의 해석 및 적용 과정에서 _____을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 _____의 하나. • 2 법 해석의 전통적 이해 : 일반적이고 _____인 규범으로부터 개별적이고 _____인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 _____ 절차. • 3 유추의 전통적 개념 : 특정 사례에 직접적으로 적용될 _____이 존재하지 않을 때 그 사례와 _____ 다른 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 일종의 _____의 논리. 중심 내용 _____
그러나 이같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다. 우선 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안으로서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니다. 흔히 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에 대해서도 그 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 다시 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 정제되는 과정을 필요로 하기 때문이다. 애초에 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다. 나아가 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서는 처리가 필요한 특정 사례와 그와 유사한 다른 사례 사이에서 유추가 시도되지만, 유추는 흔히 말하듯 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점을 통한다. 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 전통적인 이해 방식에 대한 비판 : 법 해석의 _____을 제대로 파악하지 못하고 있음. -(문제 제기) • 2 법이 순수한 _____ 절차를 거쳐 발견되는 것은 아님. -3 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 사실 관계를 _____에 맞춰 보고, 규범을 _____에 맞춰 봄으로써 규범이 _____되는 과정이 필요. -(근거) -4 일반적이고 추상적인 규범이 사례들에 대해 _____을 준비해 둔 것은 아님. -(부연) • 5 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서의 유추 : 유추는 하나의 사례로부터 다른 사례로 _____ 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 _____을 통함. • 6 _____ : 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 _____인 규범을 거쳐서 _____으로 나아가감. 중심 내용 _____
결국 흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 동화 과정을 밝게 되는데, 그러한 과정의 본질은 오히려 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있다. 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문이다. 다시 말해서 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체인 것이다. 이 같은 결론이 틀리지 않았다는 점은 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다는 사실에 의해서도 입증된다. 규범 획득의 수단들로서 해석과 유추가 정말로 구별되어야	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 모든 법의 해석 및 적용에서 _____과 _____라는 이질적인 원료를 결합할 수 있게 정제해 가는 _____ 과정을 밝게 됨. • 2 그러한 과정의 본질은 _____라는 말로 더 잘 표현될 수 있음. -(이유) 유추야말로 본래 _____과 _____이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문. • 3 유추는 더 이상 _____의 한 수단이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 _____시켜 가는 작업으로서 _____ 그 자체임. • 4 입증 : 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 중에도 _____이 나 _____ 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 _____에 이른 사례가 드물지 않았음. -(근거)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다. 동시에 그것은 ㉠전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고해 주는 것이기도 하다. 법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다.	-5 해석과 유추가 구별되어야 한다면, _____가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어려움. •6 전통적인 형사법상 _____ 원칙이 어떻게 _____될 수 있는지를 경고함. •7 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 해석 및 적용상의 _____을 일관성 있게 _____한다면, 전통적인 유추 금지의 _____를 더 잘 구현할 수 있음. 중심 내용 _____
(나)	
법적인 판단에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것을 의미한다. 법관은 먼저 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 그 사실 관계를 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 현재 사례에 대한 결론을 도출한다. 일반적으로 판례법 국가의 법적 판단 과정이 지니고 있는 특징을 잘 보여 주는 것으로 여겨지는 이같은 형태의 추론은 다음과 같은 장점이 있는 것으로 생각되고 있다. 첫째, 선례에 대한 기속과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이의 균형을 잡는 데 유리하다. 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합한다. 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다.	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 (나)에서의 유추 개념 : 하나의 사례로부터 다른 사례로 _____ 추론하는 것. •2 법관의 유추 과정 : 과거 사례의 _____와 _____을 살펴보고, 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 _____과 _____에 기초하여 결론을 도출. •3 이같은 추론의 장점(통념) : -4 첫째, _____에 대한 기속과 개별 사례의 _____을 고려하는 유연성 사이의 균형. -(장점①) -5 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 _____ 원칙에 부합. -(장점②) -6 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해 견해를 달리하는 사람들도 사례의 _____라는 기준에는 동의할 수 있음. -(장점③) 중심 내용 _____
하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다. 우선 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요하다. 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 수많은 유사점들 중에서 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서라도 모종의 규칙 또는 원리가 필요하게 된다. 달리 표현하자면, 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제라고도 할 수 있다. 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 그저 과거의 사례일 뿐 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못할 것이다. 그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다. 그러나 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. 즉 현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다.	5) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아님. -(반박) •2 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 _____이상의 무언가가 필요함. -3 유사하거나 다른 점들은 사실상 _____하므로, 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해 모종의 _____가 필요. -(이유) •4 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 _____임. •5 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 _____로서 현재 사례를 _____할 힘을 지니지 못함. -6 유사점에 주목하는 것만큼이나 _____에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문. -(이유) •7 법원이 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 _____ 그 자체보다는 그 _____가 현재 사례의 결론을 정하게 됨. •8 현재 사례는 과거 사례와 유사하기 때문이 아니라, 하나의 일반적 명제의 _____에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐임. 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다. 만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다. 즉 이 경우 이른바 유추는 그것을 시도하는 법관이 자신의 입맛에 따라 그때그때 유사점들을 취사선택한 결과인 셈이어서 근본적으로 자의적일 수 있는데, 그것은 실로 ㉠사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이라 할 수 있다. 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다.

6)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 법관이 두 사례의 유사성을 즉각적으로 파악했다고 느낄 때도, 실은 일반적 명제를 _____했기 때문일 가능성이 큼.
- 2 순전히 _____인 판단을 한 것이라면, 이는 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라 선례가 현재 사례를 _____한 것도 아님. -(대비)
- 3 이 경우 유추는 법관이 자신의 입맛에 따라 유사점들을 _____한 결과이어서 근본적으로 _____일 수 있음.
- 4 그것은 _____ 판단이 갖춰야 할 최소한의 _____조차 갖추지 못한 것임.
- 5 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 _____해 낼 수 없음.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

(가)에서 유추는 전통적으로 법의 _____을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 _____의 하나로 여겨져 왔다. 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출하는 _____ 절차로 이해되었으며, 유추는 적용될 규범이 존재하지 않을 때 유사한 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 _____의 논리로 간주되었다. 그러나 이러한 전통적 이해 방식은 법 해석의 _____을 제대로 파악하지 못하고 있는데, 법은 순수한 연역적 절차가 아니라 사실 관계와 규범을 상호 정제하는 과정을 통해 발견되며, 유추는 항상 두 사례를 연결하는 _____을 통한다. 결국 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례를 결합하는 _____과정의 본질은 유추이며, 유추는 _____과 _____이 혼합된 추론 양식으로서 _____그 자체이다. (나)에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 _____추론하는 것을 의미하며, 이러한 유추에 선례 기속과 유연성의 균형, 정의 원칙 부합 등의 장점이 있다고 여겨지지만, 실제로는 유사성과 차이를 의미 있게 논하려면 모종의 _____가 필요하며, 이러한 _____가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. 만일 일반적 명제 없이 순전히 _____인 판단을 한 것이라면 이는 법관의 _____인 취사선택에 불과하여, 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 _____해 낼 수 없다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 전통적 이해와 새로운 이해

전통적으로 유추는 법의 _____이 발생했을 때, 유사한 사례에 적용되는 규범을 빌려와 문제를 해결하는 _____으로 이해되었다. 이 관점에서 법 해석은 추상적 규범에서 구체적 결론을 도출하는 _____절차이며, 유추는 그 절차가 작동하지 않을 때 보충적으로 사용되는 것이었다. 그러나 (가)는 이러한 이해가 법 해석의 _____을 놓치고 있다고 비판하며, 유추야말로 규범과 사실 관계를 서로 _____시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체라고 주장한다.

포인트 2. _____과 _____

(가)에 따르면, 유추는 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 _____을 통한다. 이 비교점은 곧 _____인 규범에 해당한다. (나)에서도 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하려면 사례 비교를 넘어서 모종의 _____, 즉 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제가 필요하다고 본다. 이처럼 (가)와 (나) 모두 유추 개념이 일반적 명제의 요소를 포함하고 있다고 보는 점에서 공통된다.

포인트 3. _____과정과 법 해석의 본질

(가)는 흠결 보충이 필요한지 여부와 상관없이, 모든 법의 해석 및 적용에서 _____과 _____라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 _____과정이 이루어진다고 설명한다. 유추는 본래 _____과 _____이 혼합되어 있는 추론 양식이므로, 이 동화 과정의 본질을 가장 잘 표현하는 개념이다. 따라서 유추는 흠결 보충의 한 수단이 아니라, 법 해석의 _____그 자체이다.

포인트 4. _____원칙과 그 무력화

전통적으로 형사법에서는 _____를 통한 처벌 규범의 확대 적용을 금지하는 원칙이 있었다. 그러나 (가)에 따르면, 해석과 유추를 엄격히 구별 하던 중에도 _____이나 _____해석의 이름으로 사실상 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용이 이루어져 왔다. 이는 유추 금지 원칙이 _____될 수 있음을 경고하는 것이며, 오히려 연역적 절차와 유추의 구분을 없애고 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 _____하는 것이 유 추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길이라고 본다.

포인트 5. 사례 _____로서의 유추의 한계

(나)는 유추를 사례의 직접 비교로 정의하고, 이러한 방식의 한계를 지적한다. 두 사례 사이의 유사점과 차이점은 _____하므로, 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서는 모종의 _____가 필요하다. 만일 이러한 일반적 명제 없이 순전히 _____인 판단에 의존한다면, 유추는 법관의 _____인 취사선택에 불과하게 되며, 이는 _____판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. (가)와 (나)의 유추 개념 비교

구분	(가)의 유추	(나)의 유추
정의	_____	_____
본질	_____ 그 자체	사례의 _____
일반적 명제의 역할	_____으로서 유추의 필수 구성 요소	유사성 판단을 위해 반드시 필요하나, 유추 자체에는 _____
유추의 위상	_____의 수단이 아닌 법 해석의 본질	법적 판단의 추론 방법이나, _____일 수 있는 한계 내포

포인트 2. (가)의 논리 구조 (흐름형)

- ① 전통적 이해 : 유추 = _____의 보조 수단, 법 해석 = _____ 절차
↓ 비판
- ② 전통적 이해의 한계 : 법은 순수한 연역적 절차가 아니며, 유추에는 _____이 필요함
↓ 재정의
- ③ 유추의 새로운 이해 : 유추 = 규범과 사례의 _____ 과정 = _____
↓ 적용
- ④ _____ 원칙의 재해석 : 해석과 유추의 구분을 없애고 _____을 통제하는 것이 유추 금지의 취지를 더 잘 구현

포인트 3. (나)의 유추 비판 논리 (과정형)

- ① 유추의 통념적 장점 제시 : 선례 기속과 _____의 균형, _____ 원칙 부합, 사례의 유사성/차이에 대한 동의 가능성
↓ 반박
- ② 유사성 판단에는 _____(일반적 명제)가 필요
↓ 귀결
- ③ 일반적 명제가 결론을 정함 → 사실 관계의 유사성 자체가 아닌 _____에의 귀속이 결정적
↓ 결론
- ④ 일반적 명제 없는 유추 = _____ 판단 → _____ 미달 → 법의 _____ 불가

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

(가) 유추는 통상적인 법의 해석 및 적용 과정에서 이른바 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나로 여겨져 왔다. 본래 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차로 이해되었으며, 유추는 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 ㉠써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리였던 것이다. (유추의 전통적 위상: 흠결 보충의 보조 수단)	1) 중심어(구) 유추, 법의 흠결, 흠결 보충 문장 독해 • 1 유추의 전통적 위상 : 법의 해석 및 적용 과정에서 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나. • 2 법 해석의 전통적 이해 : 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차. • 3 유추의 전통적 개념 : 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리. 중심 내용 유추에 대한 전통적 이해: 흠결 보충의 보조 수단
그러나 이같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다. (전통적 이해 방식에 대한 비판) 우선 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안으로서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니다. (순수한 연역적 절차의 부정) 흔히 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에 대해서도 그 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 다시 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 정제되는 과정을 필요로 하기 때문이다. (이유: 사실 관계와 규범의 상호 정제 과정 필요) 애초에 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다. (규범이 모든 사례에 유일한 정답을 제공하지 않음) 나아가 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서는 처리가 필요한 특정 사례와 그와 유사한 다른 사례 사이에서 유추가 시도되지만, 유추는 흔히 말하듯 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점을 통한 다. (유추의 실제 구조: 제3의 비교점을 매개로 함) 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다. (유추의 구조: 개별 사례 → 일반적 명제(규범) → 개별적 결론)	2) 중심어(구) 제3의 비교점, 유추의 구조 문장 독해 • 1 전통적인 이해 방식에 대한 비판 : 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있음. -(문제 제기) • 2 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아님. -3 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 정제되는 과정이 필요. -(근거) -4 일반적이고 추상적인 규범이 사례들에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아님. -(부연) • 5 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서의 유추 : 유추는 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점을 통한. • 6 유추의 구조 : 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가감. 중심 내용 전통적 이해 방식의 한계와 유추의 실제 구조
결국 흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 동화 과정을 밝게 되는데, (동화 과정: 규범과 사례의 정제·결합) 그러한 과정의 본질은 오히려 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있다. 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문이다. (유추 = 연역 + 귀납이 혼합된 추론) 다시 말해서 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체인 것이다. (유추의 재정의: 법 해석의 본질) 이 같은 결론이 틀리지 않았다는 점은 종래에 해석과 유추를 엄격	3) 중심어(구) 동화 과정, 법 해석의 본질, 유추 금지 문장 독해 • 1 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 결합할 수 있게 정제해 가는 동화 과정을 밝게 됨. • 2 그러한 과정의 본질은 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있음. -(이유) 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문. • 3 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체임. • 4 입증 : 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 중에도 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다는 사실에 의해서도 입증된다. (확장 해석·목적론적 해석이 사실상 유추와 동일한 결과) 규범 획득의 수단으로서 해석과 유추가 정말로 구별되어야 하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다. (해석과 유추의 구별 불가능성) 동시에 그것은 ㉔전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고해 주는 것이기도 하다. (유추 금지 원칙의 무력화 경고) 법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다. (해석과 유추의 구분 폐지 + 방만함 통제 = 유추 금지의 취지 구현)	용에 이른 사례가 드물지 않았음. -(근거) -5 해석과 유추가 구별되어야 한다면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어려움. •6 전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고함. •7 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면, 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현할 수 있음. 중심 내용 유추는 법 해석의 본질이며, 유추 금지 원칙의 진정한 구현 방안
(나) 법적인 판단에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것을 의미한다. 법관은 먼저 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 그 사실 관계를 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 현재 사례에 대한 결론을 도출한다. (유추의 과정: 과거 사례 검토 → 현재 사례와 비교 → 결론 도출) 일반적으로 판례법 국가의 법적 판단 과정이 지니고 있는 특징을 잘 보여 주는 것으로 여겨지는 이같은 형태의 추론은 다음과 같은 장점이 있는 것으로 생각되고 있다. 첫째, 선례에 대한 기속과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이의 균형을 잡는 데 유리하다. (장점① 선례 기속 + 유연성의 균형) 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합한다. (장점② 정의 원칙) 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다. (장점③ 견해 차이를 넘어선 합의 가능성)	4) 중심어(구) 사례의 직접 비교, 유추의 장점 문장 독해 •1 (나)에서의 유추 개념 : 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것. •2 법관의 유추 과정 : 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 결론을 도출. •3 이같은 추론의 장점(통념) : -4 첫째, 선례에 대한 기속과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이의 균형. -(장점①) -5 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합. -(장점②) -6 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해 견해를 달리하는 사람들도 사례의 유사성과 차이라는 기준에는 동의할 수 있음. -(장점③) 중심 내용 (나)에서의 유추 개념과 유추의 장점(통념)
하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다. (유추의 장점에 대한 반박) 우선 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요하다. 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 수많은 유사점들 중에서 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서라도 모종의 규칙 또는 원리가 필요하게 된다. (유사성 판단을 위한 규칙/원리의 필요성) 달리 표현하자면, 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제라고도 할 수 있다. (규칙/원리 = 일반적 명제) 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 그저 과거의 사례일 뿐 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못할 것이다. (일반적 명제 없이는 선례의 기속력 없음) 그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다. 그러나 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그	5) 중심어(구) 일반적 명제, 규칙 또는 원리 문장 독해 •1 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아님. -(반박) •2 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요함. -3 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해 모종의 규칙 또는 원리가 필요. -(이유) •4 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제임. •5 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못함. -6 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문. -(이유) •7 법원이 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 됨.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. (유사성 자체가 아닌 규칙/원리가 결론을 결정) 즉 현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다. (=일반적 명제의 규율 범위 귀속이 결정적)	• 8 현재 사례는 과거 사례와 유사하기 때문이 아니라, 하나의 일반적 명제의 <u>규율 범위</u>에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐임. 중심 내용 <u>유추의 장점에 대한 반박: 일반적 명제(규칙/원리)의 필요성</u>
설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다. (법관의 즉각적 유사성 파악 = 일반적 명제의 내면화) 만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다. (직관적 판단 = 추론이 아님, 기속도 아님) 즉 이 경우 이른바 유추는 그것을 시도하는 법관이 자신의 입맛에 따라 그때그때 유사점들을 취사선택한 결과인 셈이어서 근본적으로 자의적일 수 있는데, 그것은 실로 ㉠사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이라 할 수 있다. (자의적 유추 = 사법적 판단의 규범적 요건 미달) 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다. (결론: 사례의 직접 비교로서 유추의 한계)	6) 중심어(구) <u>자의적, 규범적 요건</u> 문장 독해 • 1 법관이 두 사례의 유사성을 즉각적으로 파악했다고 느낄 때도, 실은 일반적 명제를 <u>내면화</u>했기 때문일 가능성이 큼. • 2 순전히 <u>직관적</u>인 판단을 한 것이라면, 이는 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라 선례가 현재 사례를 <u>기속</u>한 것도 아님. -(대비) • 3 이 경우 유추는 법관이 자신의 입맛에 따라 유사점들을 <u>취사선택</u>한 결과이어서 근본적으로 <u>자의적</u>일 수 있음. -4 그것은 <u>사법적</u> 판단이 갖춰야 할 최소한의 <u>규범적 요건</u>조차 갖추지 못한 것임. • 5 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 <u>확장</u>해 낼 수 없음. 중심 내용 <u>사례 직접 비교로서의 유추의 한계: 자의성과 규범적 요건 미달</u>
▶글의 주제 : <u>법 해석에서 유추의 본질과 역할에 대한 (가)와 (나)의 상이한 관점</u>	

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

(가)에서 유추는 전통적으로 법의 **흠결**을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 **보조 수단**의 하나로 여겨져 왔다. 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출하는 **연역적** 절차로 이해되었으며, 유추는 적용될 규범이 존재하지 않을 때 유사한 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 **흠결 보충**의 논리로 간주되었다. 그러나 이러한 전통적 이해 방식은 법 해석의 **본질**을 제대로 파악하지 못하고 있는데, 법은 순수한 연역적 절차가 아니라 사실 관계와 규범을 상호 정제하는 과정을 통해 발견되며, 유추는 항상 두 사례를 연결하는 **제3의 비교점**을 통한다. 결국 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례를 결합하는 **동화** 과정의 본질은 유추이며, 유추는 **연역**과 **귀납**이 혼합된 추론 양식으로서 **법 해석의 본질** 그 자체이다. (나)에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 **직접** 추론하는 것을 의미하며, 이러한 유추에 선례 기속과 유연성의 균형, 정의 원칙 부합 등의 장점이 있다고 여겨지지만, 실제로는 유사성과 차이를 의미 있게 논하려면 모종의 **규칙 또는 원리**가 필요하며, 이러한 **일반적 명제**가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. 만일 일반적 명제 없이 순전히 **직관적**인 판단을 한 것이라면 이는 법관의 **자의적**인 취사선택에 불과하여, 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 **확장**해 낼 수 없다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 유추의 전통적 이해와 새로운 이해

전통적으로 유추는 법의 **흠결**이 발생했을 때, 유사한 사례에 적용되는 규범을 빌려와 문제를 해결하는 **보조 수단**으로 이해되었다. 이 관점에서 법 해석은 추상적 규범에서 구체적 결론을 도출하는 **연역적** 절차이며, 유추는 그 절차가 작동하지 않을 때 보충적으로 사용되는 것이었다. 그러나 (가)는 이러한 이해가 법 해석의 **본질**을 놓치고 있다고 비판하며, 유추야말로 규범과 사실 관계를 서로 **일치**시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체라고 주장한다.

포인트 2. 제3의 비교점과 일반적 명제

(가)에 따르면, 유추는 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 **제3의 비교점**을 통한다. 이 비교점은 곧 **일반적 명제**인 규범에 해당한다. (나)에서도 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하려면 사례 비교를 넘어서 모종의 **규칙 또는 원리**, 즉 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제가 필요하다고 본다. 이처럼 (가)와 (나) 모두 유추 개념이 일반적 명제의 요소를 포함하고 있다고 보는 점에서 공통된다.

포인트 3. 동화 과정과 법 해석의 본질

(가)는 흠결 보충이 필요한지 여부와 상관없이, 모든 법의 해석 및 적용에서 **규범**과 **사례**라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 **동화** 과정이 이루어진다고 설명한다. 유추는 본래 **연역**과 **귀납**이 혼합되어 있는 추론 양식이므로, 이 동화 과정의 본질을 가장 잘 표현하는 개념이다. 따라서 유추는 흠결 보충의 한 수단이 아니라, 법 해석의 **본질** 그 자체이다.

포인트 4. 유추 금지 원칙과 그 무력화

전통적으로 형사법에서는 **유추**를 통한 처벌 규범의 확대 적용을 금지하는 원칙이 있었다. 그러나 (가)에 따르면, 해석과 유추를 엄격히 구별하던 중에도 **확장 해석**이나 **목적론적** 해석의 이름으로 사실상 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용이 이루어져 왔다. 이는 유추 금지 원칙이 **무력화**될 수 있음을 경고하는 것이며, 오히려 연역적 절차와 유추의 구분을 없애고 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 **통제**하는 것이 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길이라고 본다.

포인트 5. 사례 직접 비교로서의 유추의 한계

(나)는 유추를 사례의 직접 비교로 정의하고, 이러한 방식의 한계를 지적한다. 두 사례 사이의 유사점과 차이점은 **무한**하므로, 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서는 모종의 **규칙 또는 원리**가 필요하다. 만일 이러한 일반적 명제 없이 순전히 **직관적**인 판단에 의존한다면, 유추는 법관의 **자의적**인 취사선택에 불과하게 되며, 이는 **사법적** 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 11강) '법해석의 본질과 유추'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. (가)와 (나)의 유추 개념 비교

구분	(가)의 유추	(나)의 유추
정의	추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업	하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것
본질	법 해석의 본질 그 자체	사례의 직접 비교
일반적 명제의 역할	제3의 비교점으로서 유추의 필수 구성 요소	유사성 판단을 위해 반드시 필요하나, 유추 자체에는 포함되지 않음
유추의 위상	흥결 보충의 수단이 아닌 법 해석의 본질	법적 판단의 추론 방법이나, 자의적일 수 있는 한계 내포

포인트 2. (가)의 논리 구조 (흐름형)

- ① 전통적 이해 : 유추 = 흥결 보충의 보조 수단, 법 해석 = 연역적 절차
↓ 비판
- ② 전통적 이해의 한계 : 법은 순수한 연역적 절차가 아니며, 유추에는 제3의 비교점이 필요함
↓ 재정의
- ③ 유추의 새로운 이해 : 유추 = 규범과 사례의 동화 과정 = 법 해석의 본질
↓ 적용
- ④ 유추 금지 원칙의 재해석 : 해석과 유추의 구분을 없애고 방만함을 통제하는 것이 유추 금지의 취지를 더 잘 구현

포인트 3. (나)의 유추 비판 논리 (과정형)

- ① 유추의 통념적 장점 제시 : 선례 기속과 유연성의 균형, 정의 원칙 부합, 사례의 유사성/차이에 대한 동의 가능성
↓ 반박
- ② 유사성 판단에는 규칙 또는 원리(일반적 명제)가 필요
↓ 귀결
- ③ 일반적 명제가 결론을 정함 → 사실 관계의 유사성 자체가 아닌 규율 범위에의 귀속이 결정적
↓ 결론
- ④ 일반적 명제 없는 유추 = 자의적 판단 → 규범적 요건 미달 → 법의 확장 불가